

해외 입법 동향

EU 집행위원회, 「AI법」상 고위험 AI 시스템 분류 가이드라인 초안 의견수렴
(2026.5.19. ~ 6.23.)

○ 개요 및 추진배경

- EU 집행위원회는 「AI법」 제6조(고위험 AI 시스템 분류) 제5항에 따라 AI 시스템 공급업체 및 시장감시당국 등이 특정 AI 시스템의 고위험 여부를 판단하는 데 도움을 주기 위한 가이드라인 초안을 발표하고 대중의 의견을 수렴 (26.5.19 ~ 6.23)
- EU 「AI법」은 EU 제품 안전 규제(부속서 I)의 적용 대상에 내장된 AI 시스템 또는 특정 부문(부속서 III)에서 사용되는 AI 시스템을 ‘고위험’으로 분류하여 사이버보안 체계 구축 등 의무사항을 부과

「AI법」상 고위험 AI 시스템 관련 주요내용

- **(고위험 AI 시스템)** ▲의료기기, 자동차, 장난감 등 EU 제품 안전 규제(부속서 I)의 적용을 받는 제품에 내장된 AI 시스템, ▲주요 기반시설, 교육 및 직업 훈련 등 특정 부문(부속서 III)에서 사용되는 AI 시스템은 원칙적으로 ‘고위험’으로 간주(제6조)
- **(고위험 AI 시스템 요구사항)** 고위험 AI 시스템은 지속적인 위험 관리 프로세스 구축(제8조), 학습 데이터 등의 대표성, 정확성, 완전성 보장(제9조), AI 시스템의 설계, 목적, 기능, 알고리즘 등 문서화(제10조), 시스템 개입·중단·수정할 수 있는 인간 감독 메커니즘 구축(제13조), 사이버 위협에 대한 보안 체계 구축(제15조) 등을 준수해야 함

- 동 가이드라인 초안은 고위험 AI 시스템 분류 전반에 대한 개요, 제품 안전 규제(부속서 I) 기반의 고위험 AI 시스템 범위, 8개 부문별(부속서 III) 고위험 AI 시스템 사용사례 등 총 3개 문서로 구성

○ 주요내용

① 고위험 AI 시스템 분류 개요

- **(고위험 AI 시스템 분류에 관한 일반원칙)** 특정 AI를 고위험으로 분류하기 위해서는 해당 AI가 ‘AI 시스템’ (「AI법」 제3조제1항)*에 해당해야 하고, AI 시스템 제공자가 명시한 사용 목적을 기준으로 시스템이 어떤 상황에서 어떻게 활용되도록 설계되었는지 의도된 목적을 고려해야 함

* **(AI 시스템의 정의)** 자율적으로 작동하고 입력 데이터를 처리하여 예측·추천·결정과 같은 출력물을 생성하며 그 결과가 물리적 또는 가상 환경에 영향을 미칠 수 있는 기계 기반 시스템을 의미함

- 동 가이드라인은 AI 시스템 제공자가 사용 설명서, 홍보 또는 판매 자료, 기술 문서 등에 AI 시스템의 기능 및 범위 등을 포함하여 예상 용도를 명확하게 기술할 필요가 있음을 설명

- **(고위험 AI 시스템 관련 의무사항 시행일)** 위험관리 프로세스 마련, 사이버보안 체계 구축 등 고위험 AI 시스템 관련 의무기한이 「AI 규정의 이행 간소화에 관한 규정(AI 옴니버스 법)」(안)에 따라 연기되었음을 안내
 - EU 제품 안전 규제 적용대상 기반의 고위험 AI 시스템 의무 기한은 기존 '26년 8월 2일에서 '28년 8월 2일로, 8개 부문에서 사용되는 고위험 AI 시스템은 '27년 12월 2일로 연장

※ 유럽의회와 이사회는 2026년 5월 7일, 「AI 규정의 이행 간소화에 관한 규정」(안)에 관하여 잠정 합의에 도달하였고 세부 내용은 한국인터넷진흥원 「[26-10] EU, AI 규정의 이행 간소화에 관한 규정(안) 잠정합의」를 참고

② 제품 안전 규제(부속서 I) 기반의 고위험 AI 시스템 분류

- 특정 AI 시스템이 ① EU 제품 안전 규제(부속서 I) 적용대상의 안전 구성요소로 사용될 목적으로 설계되었거나 AI 시스템 자체가 해당 규제 적용대상 제품이고, ② AI 시스템이 안전 구성요소인 제품 또는 AI 시스템 자체에 대한 제3자 적합성 평가를 받아야 하는 경우 고위험 AI 시스템에 해당

※ 「AI법」 부속서 I은 기계, 장난감, 승강기, 잠재적 폭발에 대비하기 위한 장비 및 보호 시스템, 무선 장비, 압력 장비, 레저용 선박, 케이블카 설비, 가스 연소 기기, 의료기기, 체외 진단 의료기기, 자동차 및 항공 부문의 제품 등의 안전에 관한 EU 규제를 나열

- **(제품의 안전 구성요소 판단)** AI 시스템이 ▲제품의 안전 기능을 직접 수행하거나 ▲고장·오작동 시 인명·재산 관련 중대한 위험을 초래하는 경우 '안전 구성요소'로 간주되어 고위험 AI 시스템으로 분류됨
 - 안전 기능이란 AI 시스템이 사람이나 재산의 안전을 예방·완화하는 목적과 연결된 기능으로 가스 농도를 감지해 폭발을 막는 AI 시스템, 열차 속도를 모니터링해 충돌을 방지하는 AI 시스템 등이 있음
 - AI 시스템이 본래 안전 기능을 수행하지 않았더라도 고장·오작동 시 인명·재산상 위험을 초래할 시 고위험으로 분류되어 엘리베이터 문 닫힘 제어 시스템, 차량 차선 유지 보조 시스템 등이 대표적인 예시

※ AI 시스템이 단순히 편의성·효율성만을 목적으로 하고, 고장·오작동 시 안전상 위험을 초래하지 않을 경우 안전 구성요소가 아님

〈 안전 기능 및 고장·오작동 개념의 비교 〉

	안전 기능	고장·오작동
성격	• 의도 기반	• 결과 및 위험 기반
조건	• AI 시스템이 수행하도록 의도된 기능에 중점 - 의도된 목적이 안전 위험을 예방·완화하는 것	• AI 시스템이 고장·오작동할 경우의 결과에 중점 - 고장·오작동이 건강, 재산 등에 위험을 초래
제공사 통제	• 높음 (제공사의 의도된 목적)	• 낮음 (시스템의 동작 및 위험 노출 정도)
확인 방법	• 사용 지침, 기술 문서, 홍보 자료 등	• 시스템 아키텍처, 고장 모드 및 효과 등

- **(제3자 적합성 평가)** 「AI법」은 고위험 AI 시스템의 적합성 평가 절차를 새로 규정하지 않고 부속서 I에 명시된 기존 EU 안전 규제에 따라 수립된 적합성 평가 절차를 따르도록 함

③ 8개 부문별(부속서 III) 고위험 AI 시스템 사용사례

- 「AI법」은 생체 인식, 주요기반시설 등 부속서 III에 명시된 8개 부문*에서 건강, 안전 또는 기본권에 중대한 위험을 초래하는 특정 독립형 AI 시스템을 고위험으로 분류

※ ▲생체 인식, ▲주요기반시설, ▲교육·직업 훈련, ▲고용, 근로자 관리, ▲필수 민간·공공 서비스와 혜택에 대한 접근 및 이용, ▲법 집행, ▲이주, 망명 및 국경 통제 관리, ▲사법 행정 및 민주적 절차

〈 8개 부문별 고위험 AI 시스템 분류 기준 〉

구분	주요내용
생체 인식	• ▲원격 생체 인식(Remote Biometric Identification, RBI), ▲생체 인식 분류, ▲감정 인식에 사용될 목적으로 설계된 AI 시스템
주요기반시설	• AI 시스템이 ① 인명 피해나 재산 손실을 초래할 수 있는 위험을 감소, 예방, 통제 또는 완화하는 등 주요 기반시설 내 안전 구성요소로 사용될 목적으로 설계되고 ② 디지털 인프라, 도로 교통 또는 전기·가스 공급 등의 관리 및 운영과 관련이 있을 시 고위험으로 분류
교육·직업 훈련	• ▲특정 교육 과정 배정 또는 입학 여부 결정, ▲학습 성과 평가, ▲교육 수준 평가, ▲시험 중 부정행위 모니터링 등에 사용될 목적으로 설계된 시스템
고용	• ▲자연인의 채용 또는 선발(맞춤형 구인 광고, 구직 지원서 분석, 지원자 평가 등), ▲근무 조건, 승진, 근로 계약 관계의 종료 등에 관한 결정을 내리는 AI 시스템
필수 서비스	• ▲공공 지원 혜택 평가, ▲신용 평가, ▲보험 관련 위험 평가, ▲긴급 서비스 분류 등에 사용되는 시스템
법 집행	• ▲범죄 피해 위험 평가, ▲거짓말 탐지 및 신뢰성 검증, ▲증거 신뢰성 평가, ▲재범 위험 평가, ▲프로파일링 등에서 사용되는 AI 시스템
이주·망명 등	• ▲거짓말 탐지 및 신뢰성 검증, ▲입국·체류 위험 평가, ▲망명·비자 심사 지원, ▲국경 통제 인식 시스템 등에 사용되는 AI 시스템
사법 행정	• ▲사법 지원 시스템, ▲선거 등 민주적 절차 관련 시스템 등에 사용되는 AI 시스템

- (고위험 AI 시스템 예외사항) 상기 부문에서 사용되는 AI 시스템이더라도 ▲AI가 절차적 작업만 수행하는 경우, ▲인간의 활동 결과를 단순히 개선하는 경우, ▲의사결정 패턴을 탐지하는 경우 등은 고위험에서 제외됨
 - 다만, AI 시스템이 프로파일링(Profiling)을 수행할 시 개인의 특성, 행동, 성향 등을 분석해 분류·예측하는 기능이 기본권 침해 위험이 커서 고위험으로 분류됨

○ 전망 및 시사점

- 동 가이드라인 초안은 AI 시스템 공급업체와 규제 당국이 EU 제품 안전 규제 기반 AI(부속서 I) 및 특정 8개 부문에서 사용되는 AI(부속서 III)의 고위험 여부를 예비적으로 판단하기 위한 실무적 기반을 제공하는 비(非) 구속적 성격의 지침에 해당
- EU 집행위원회는 '26년 6월 23일까지 동 가이드라인 초안에 대한 의견을 수렴하여 추후 동 가이드라인을 수정·보완하고, 추가적으로 고위험 AI 시스템 요구사항 및 의무에 관한 가이드라인 마련을 추진할 예정

Reference

- <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/draft-commission-guidelines-classification-high-risk-ai-systems>
- <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultations/targeted-consultation-draft-guidelines-classification-high-risk-artificial-intelligence-systems>

인터넷·정보보호 법제 동향

(2026년 5월)

ㅣ 발 행 처 ㅣ 한국인터넷진흥원

(58324) 전라남도 나주시 진흥길 9 한국인터넷진흥원

Tel. 1433-25

ㅣ 기획 · 편집 ㅣ 법제연구팀

ㅣ 발간 · 배포 ㅣ www.kisa.or.kr

※ 본 자료의 내용은 한국인터넷진흥원의 공식 견해를 나타내는 것은 아닙니다.

※ 본 자료 내용의 무단 전재 및 상업적 이용을 금하며, 가공 · 인용할 때에는 반드시 출처를 밝혀 주시기 바랍니다.